

中学3年 社会（公民）	第2章 個人の尊重と日本国憲法 人権と共生社会	月 日
	平等権と自由権 ①	名前

ポイント ことばと見方

- **平等権** 憲法第14条は「法の下での平等」を定め、差別を禁じています。
- **自由権** 精神・身体・経済活動の自由の三つ。社会全体のために「公共の福祉」で制限されることもあります。

1 次の問いに答えなさい。

ことばの確認

(1) 憲法第14条が保障する、差別されない権利を何といいますか。	答え	
(2) たがいを認め合い、ともに生きていく社会を何といいますか。	答え	
(3) 令状なしに逮捕されないなど、体をおさえつけられない自由を何といいますか。	答え	
(4) 人権を制限するときの理由となる、憲法にも出てくることばは何ですか。	答え	

2 次の資料を見て、あとの問いに答えなさい。

資料を読む（条文と事例のカード）

資料の読み方 条文と事例のカードは、この順に読みます

① 見出しと記号
条の番号と記号を見る。

② 1つ読む
条文を1つ選んで読む。

③ 比べる
条文と事例を比べる。

④ 結びつける
どの条文か決める。

資料 日本国憲法の条文と、事例のカード	
カード	内容
第14条	すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第21条	集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第22条	何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
事例A	ある会社が、店員の募集で「男性のみ」という条件をつけ、女性の応募を受けつけなかった。
事例B	農家に生まれた人が、都市に引っこして、自分の店を開いた。

条文は日本国憲法の原文（いずれも第1項）。門地は生まれた家柄、信条は信じている考え。事例A・Bは作った例。

(1) ①見出しと記号	資料の三つの条で「公共の福祉」が出てくるのは第何条ですか。	答え	
(2) ②1つ読む	第14条に書かれていない差別の理由を、ア～エから選びなさい。 ア 人種 イ 信条 ウ 身長 エ 性別	答え	
(3) ③比べる	事例A・Bと条文の正しい組み合わせを、ア～エから選びなさい。 ア A-第21条 B-第14条 イ A-第14条 B-第22条 ウ A-第22条 B-第21条 エ A-第14条 B-第21条	答え	
(4) ④結びつける	事例Aが第14条の「性別による差別の禁止」に反する理由を書きなさい。		

事例Aでは、

1 ことばの確認

考え方 人権は「平等」と「自由」の二つの面から整理できます。憲法のことばと、くらしの中のできごとを結びつけて覚えます。

(1) 差別されない権利

平等権

- 第14条は「法の下での平等」を定めています。
- 人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を禁じています。

(2) ともに生きる社会

共生社会

- 「ともに生きる」と書いて、共生といいます。
- 共生社会に向けて、バリアフリーやユニバーサルデザインなど、だれもが使いやすい工夫が進められています。

(3) 体をおさえつけられない自由

身体的自由

- 自由権は、精神の自由・身体の自由・経済活動の自由に分けられます。
- 憲法第33条は、現行犯の場合を除いて、令状がなければ逮捕されないと定めています。

(4) 人権を制限する考え方

公共の福祉

- 第13条や第22条には、「公共の福祉に反しない限り」ということばがあります。
- 他の人の人権とぶつかるなど、調整のために人権が制限されます。ただし、制限は必要な範囲にとどまります。

2 資料を読む（条文と事例のカード）

考え方 条文は「見出しと記号」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に読みます。条文に書いてあることばと、事例に出てくることばを、毎回つなげて考えます。

(1) 「公共の福祉」が出る条

第22条

- 第14条・第21条・第22条の文を、1つずつ読んで、ことばを探します。
- 「公共の福祉に反しない限り」と書いてあるのは、第22条だけです。憲法には、ほかに第12条・第13条・第29条にも出てきますが、資料にあるのは第22条だけです。

(2) 条文にない差別の理由

ウ

- 第14条の「差別されない」の前に、人種・信条・性別・社会的身分・門地の五つが並んでいます。
- 身長は入っていません。ここでは条文に書いてあることばだけで答えます。条文の理由はおもな例で、身長などほかの理由でも、不当な差別は許されません。

(3) 事例と条文の組み合わせ

イ

- 事例Aは、「男性のみ」という条件で女性の応募を断っています。第14条の「性別」による差別にあたります。
- 事例Bは、引っこして（居住・移転）店を開く（職業選択）ので、第22条の自由です。第21条は、事例Aにも事例Bにもあてはまりません。
- 全部合って正解です。

(4) 第14条に反する理由

（れい）性別を理由にして女性の応募を断っていて、差別にあたるから。

- 第14条は、性別などを理由に差別することを禁じています。第14条は国と国民の関係を定めた条ですが、「性別で差別しない」という考え方は、会社の募集にもあてはまります。
- 事例Aでは、同じ仕事ができる人なのに、女性だという理由だけで応募を断っています。これは性別による差別です。

採点の目安 「性別を理由にした差別」であることが書けていれば正解です。「男性のみだから」だけで、差別にあたることにふれていない答えは、「性別で差別しない」という考え方と結びつけて書き直します。

3 入試の形で（制度を資料とあわせて説明する）

考え方 制度は、名前だけでなく「だれが」「何をする」のかを一文で言えるようにします。資料Ⅰで決まりを確かめ、資料Ⅱの数と法定雇用率（2.5％）をくらべます。なお、民間企業の法定雇用率は、令和8年7月から2.7％に引き上げられています（資料は令和7年6月1日現在の数です）。2.7％になると、1,000人以上の企業の2.69％も届きません。

(1) 実雇用率がいちばん低い規模

エ

- 資料Ⅱの数を、上から順に見ます。1.94、2.18、2.27、2.41、2.69です。
- いちばん小さい1.94は、40～100人未満の企業です。選択肢の並び方は、規模の順ではありません。

(2) 正しい読み取り（二つ）

イ、エ

- イ 実雇用率は、1.94→2.18→2.27→2.41→2.69と、規模が大きくなるほど高くなっています。
- エ 500～1,000人未満は2.41で、2.5より小さいので、届いていません。
- アとウはまちがいです。1.94は2.5より小さく、法定雇用率は民間企業すべて2.5％です（資料Ⅰ）。
- 全部合って正解です。

(3) 法定雇用率にもとづく制度

(れい) 働く人全体のうち、一定の割合以上の障害のある人を雇う

- 資料Ⅰの1文めに、働く人全体のうち一定の割合以上の障害のある人を雇うことが、義務づけられているとあります。
- この割合が法定雇用率です。文の終わりを「雇う」にそろえて、「～雇うことを事業主に義務づけています」とつなぎます。

採点の目安 「一定の割合以上」と「障害のある人を雇う」の両方が書けていれば正解です。「障害のある人を雇う」だけで割合にふれていない答えは、「働く人全体のうち一定の割合以上」を足して書き直します。

(4) 規模別にみた雇用の特色

(れい) 1,000人以上の規模の企業だけは、実雇用率が法定雇用率を上回っている

- 資料Ⅱの実雇用率を、法定雇用率の2.5％とくらべます。
- 2.5をこえているのは、2.69の「1,000人以上」だけです。500～1,000人未満の2.41を含め、ほかの規模は2.5に届いていません。

採点の目安 「実雇用率」「法定雇用率」の両方を使い、「1,000人以上の規模の企業だけが上回っている」ことが書けていれば正解です。語句を使っても、どの規模かが書けていない答えは正解になりません。

まちがえやすいところ

- 条文に書いてあることばだけで答える問いでは、自分の知識や思いこみで選ばないように注意します。資料の第14条には、人種・信条・性別・社会的身分・門地の五つが書いてあります。
- 「二つ選び」「組み合わせ」の問いは、全部合って正解です。一つだけ合っていても点にならないので、すべての選択肢を確かめます。
- 指定された語句（「実雇用率」「法定雇用率」）は、かならず使います。使い忘れると正解になりません。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）



厚生労働省「令和7年
障害者雇用状況の集計結果」
資料Ⅰ・Ⅱの数の出典です。
国や市町村などの雇用の
状況も見られます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67490.html



内閣府「障害者施策」
共生社会に向けた国の取り組みや、障害者白書が見られます。
<https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html>



福岡県教育委員会
「入試問題の公開」
本物の入試問題（社会）と正答を見られます。
<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html>